

平阳县国诚控股有限公司

章程

为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及和《企业国有资产管理暂行条例》等有关法律、行政法规的规定，由平阳县人民政府国有资产监督管理委员会、平阳县城市发展集团有限公司出资设立平阳县国诚控股有限公司，公司类型为：有限责任公司（国有独资）（以下简称“公司”），特制定本章程。

第一章 公司名称和住所

第一条 公司名称：平阳县国诚控股有限公司

第二条 公司住所：浙江省温州市平阳县昆阳镇兴良路

第三条 公司经营范围：一般经营项目：控股公司服务；住房租赁；非居住房地产租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；园区管理服务；物业管理；林业产品销售；建筑材料销售；产业用纺织制成品销售；体育用品及器材批发；户外用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品销售；工程管理服务；企业管理；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；酒店管理；水资源管理；停车场服务；公共事业管理服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

第四条 公司由平阳县人民政府国有资产监督管理委员会、平阳县城市发展集团有限公司以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司债务承担有限责任。公司法定代表人由董事长担任，并依法履行法定代表人的职责。

第五条 公司注册资本：人民币 150000 万元。公司注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。

股东作出增加或减少注册资本的决议时，应当采用书面形式，并由平阳县国诚控股有限公司作出决定并签名，盖章后置备于公司。

公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司应当自公告之日起 45 日后依法向登记机关办理变更登记手续。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

第二章 股东的出资方式及权利和义务

第六条 股东的姓名、出资方式、出资额、持股比例及出资时间如下：

股东姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资时间	出资方式
平阳县人民政府 国有资产监督管理 办公室	105000	70	2022 年 6 月 28 日 缴足	货币
平阳县城市发展 集团有限公司	45000	30	2023 年 9 月 18 日 缴足	货币

第七条 公司成立后，应向股东签发出资证明书，出资证明书由公司盖章。公司应当置备符合公司法规定的股东名册，将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。

第八条 公司设股东会，由平阳县人民政府国有资产监督管理委员会、平阳县城市发展集团有限公司行使股东会职权，并授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项。股东作出《公司法》第三十八条第一款所列决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

第九条 平阳县人民政府国有资产监督管理委员会、平阳县城市发展集团有限公司行使如下权利：

(1) 决定公司的经营方针和投资计划。

(2) 建议委派或者建议更换非由职工代表担任的董事、监

事、决定有关董事、监事的报酬事项；

(3) 审议批准董事会的报告；

(4) 审议批准监事会的报告

(5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(7) 对公司的股权转让、合并、分立、解散、申请破产、清算、增加或者减少注册资本和发行公司债券、变更公司类型作出决定，并报平阳县人民政府批准；

(8) 对经营管理人员的经营业绩进行考核，具体办法由平阳县人民政府国有资产监督管理办公室另行制定；

(9) 修改公司章程；

(10) 法律、法规规定的其它权利；

第十条 平阳县人民政府国有资产监督管理办公室、平阳县城市发展集团有限公司承担以下义务；

(1) 遵守法律、行政法规和公司章程；

(2) 按期缴纳所认缴的出资；

(3) 在公司成立后，未经法定程序不得抽回出资；

(4) 法律、法规规定的其它义务。

第三章 董事会

第十一条 公司设董事会，董事会成员为7名。董事会由

股东代表和职工代表组成，其中股东代表由股东选举，职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，董事长由董事会选举产生，董事长可以兼任总经理。

第十二条 董事会、董事任期三年，董事长、董事任期届满，连选可以连任。董事长、董事任期届满未及时改选，或者董事长、董事在任期内辞职在改选出的董事长、董事就任前，原董事长、董事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行职务。

第十三条 董事会实行集体决策制度，董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议，必须经过半数的董事通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第十四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十五条 董事会半年至少召开一次，每次会议应当于会议召开前五日将会议时间、地点、内容等相关事项通知全体董事。

第十六条 董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席，可书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权事项、范围；

第十七条 董事会经平阳县人民政府国有资产监督管理

办公室、平阳县城市发展集团有限公司授权，行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (2) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (3) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (4) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (5) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (6) 决定公司内部管理机构的设置；
- (7) 执行平阳县人民政府国有资产监督管理委员会、平阳县城市发展集团有限公司的决定，向平阳县人民政府国有资产监督管理委员会、平阳县城市发展集团有限公司报告工作；
- (8) 批准公司员工报酬方案；
- (9) 制定公司的基本管理制度；
- (10) 平阳县人民政府国有资产监督管理委员会、平阳县城市发展集团有限公司委托的事项；
- (11) 法律、法规规定的其他职权；

第十八条 公司依法对外进行投资、担保必须经公司董事会决议，不得对非国有对象进行担保。

第十九条 在董事会休会期间，由董事会授权董事长行使董事会的部分职权。

第二十条 董事应当对董事会的决议承担责任，可以证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除

责任。董事有要求在会议记录上记载对决议有异议的权力。

董事对接到召开会议通知，不出席会议又不委托其他董事代为出席的董事视作同意董事会议决议并承担相应责任。

第四章 监事会

第二十一条公司设监事会，监事会成员为5名。监事会由股东代表和职工代表组成，职工代表比例为三分之一以上，其中股东代表由平阳县人民政府国有资产监督管理委员会、平阳县城市发展集团有限公司选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

第二十二条监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职的在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第二十三条公司设监事会主席一名，由监事会选举产生。

第二十四条监事行使下列职权：

(1) 检查公司财务；

(2) 对董事、总经理和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、总经理和高级管理人员提出罢免的建议；

(3) 当董事、总经理和高级管理人员的行为损害公司的利

益时，要求董事、总经理和高级管理人员予以纠正；

(4) 向股东会会议提出提案；

(5) 依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、总经理和高级管理人员提起诉讼；

(6) 向平阳县人民政府国有资产监督管理办公室、平阳县城市发展集团有限公司作监事会工作报告和特殊情况报告；

(7) 提议召开临时董事会；

(8) 法律、法规规定的其他职权。

第二十五条 监事会以召开监事会会议的方式议事。监事会会议分为定期会议和临时会议两种，定期会议一年至少召开一次，时间为每年年初召开；临时会议可以由监事提议召开。

监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不履行或者不能履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

监事会会议按一人一票行使表决权，监事会每项决议均需三分之二以上的监事表决通过。召开监事会会议，应详细作好会议记录，出席会议的监事均应在会议记录上签字。

第二十六条 监事应当依照法律、法规、公司章程，忠实履行监督职能。监事因事不能参加监事会会议，可以书面委托他人参加。

第二十七条 监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公

司承担。

第二十八条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第二十九条 公司董事、总经理、财务负责人不得兼任监事。

第三十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第五章 总经理

第三十一条 公司设总经理 1 名，实行董事会领导下的总经理负责制，统一负责公司的日常经营和管理，任期三年。总经理任免应征求平阳县人民政府国有资产监督管理委员会、平阳县城市发展集团有限公司意见，由董事会讨论决定聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权；

(1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议和决定，并将实施情况及时向董事会报告；

(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(3) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(4) 拟订公司的基本管理制度；

(5) 制定公司的具体规章；

(6) 提请聘任或者解聘公司财务负责人；

(7) 决定聘任或者解除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(8) 负责提出公司的中、长期发展规划、年度经营计划、年度财务预决算方案、红利分配和弥补亏损方案;

(9) 董事会授予的其他职权;

(10) 法律、法规规定的其他职权。

第三十二条 总经理的义务

(1) 保证董事会决议的贯彻实施, 负责公司资产的完整和增值;

(2) 保证公司经营目标任务的完成, 维护平阳县人民政府国有资产监督管理办公室的权益;

(3) 公司规定的其他义务;

(4) 法律、法规规定的其他义务。

第三十三条 公司总经理及其他高级管理人员应遵守公司章程, 忠实履行职务, 维护公司利益, 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第三十四条 公司总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者章程的规定, 给公司造成损害的, 应承担行政、经济和刑事法律责任。

第六章 财务、会计

第三十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

第三十六条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司资产不得以任何人名义开立账户存储。公司的一切凭证、账簿、报表用汉语书写，以人民币为记账本位币。公司会计年度采用公历制，自公历年度一月一日至十二月三十一日。

第三十七条 财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：资产负债表、损益表、现金流量表、财务情况说明书、利润分配表。

第三十八条 公司在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经审计后，向平阳县人民政府国有资产监督管理办公室、平阳县城市发展集团有限公司报告。

第三十九条 公司税后利润处置顺序：

- (1) 归还到期投资贷款和公司债券本息；
- (2) 弥补上一年度亏损；
- (3) 提取法定公积金 10% (累计超过公司注册资本的 50% 可不再提取)；

第四十条 公司的公积金用途限于下列各项：

(1) 弥补公司的亏损;

(2) 扩大公司生产经营;

(3) 转增公司资本;

(4) 公司法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金不得少于转赠前公司注册资本 25%;

第四十一条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所时, 由董事会决定。公司董事会就解聘会计师事务所进行表决时, 应当允许会计师事务所陈述意见。

第四十二条 公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料, 不得拒绝、隐匿、谎报。

第七章 劳动用工

第四十三条 劳动用工制度按国家法律、法规及国家劳动部门的有关规定执行。

第八章 公司解散和清算

第四十四条 公司营业期限为长期。

第四十五条 公司因下列原因解散:

(1) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其

他解散事由出现；

- (2) 因公司合并或者分立需要解散；
- (3) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (4) 人民法院依法规定予以解散。

公司出现“营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现”情形的，可以通过修改公司章程而存续。

第四十六条 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，股东可以请求人民法院解散公司。

第四十七条 公司因公司法规定解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。

第四十八条 清算组应由股东依法组成，并依法行使职权。

第四十九条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第九章 股东认为需要规定的其他事项

第五十条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事

项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。

021

第五十一条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。

第五十二条 公司章程对公司、股东、董事长、监事会主席、总经理和高级管理人员具有约束力。

法定代表人签字

